

Contrato de Prestación de Servicios

Sistema Ads + CRM para Clínicas — captación, atención 24/7 con IA y reputación, en un solo sistema con una sola factura.

omnia

Plantilla genérica

España · RGPD

Plantilla orientativa. Rellenar los campos `{{...}}` por cliente (merge fields de GHL). Este documento **no constituye asesoramiento jurídico**: debe ser revisado y validado por asesoría legal antes de su uso, y adaptado a la legislación vigente (España / UE).

Datos a rellenar (custom fields / custom values)

Prestador (omnia)	<code>{{custom_values.omnia_razon_social}}</code> · <code>{{custom_values.omnia_cif}}</code> · <code>{{custom_values.omnia_domicilio}}</code> · <code>{{custom_values.omnia_email}}</code>
Cliente	<code>{{contact.company_name}}</code> — repr. <code>{{contact.full_name}}</code> · <code>{{contact.email}}</code> · <code>{{contact.phone}}</code>
NIF/CIF y domicilio del Cliente	<code>{{custom_values.cliente_cif}}</code> · <code>{{custom_values.cliente_domicilio}}</code>
Plan contratado	<code>{{custom_values.plan_contratado}}</code> (Captación·Z/ Crecimiento·S/Pro·P/Escala·T)
Canales de ads	<code>{{custom_values.canales_ads}}</code> (Googley/o Meta)
Activación / Mensualidad	<code>{{custom_values.cuota_activacion}}</code> · <code>{{custom_values.cuota_mensual}}</code> (<code>{{custom_values.desglose_mensual}}</code>)
Permanencia / Preaviso	<code>{{custom_values.permanencia}}</code> · <code>{{custom_values.preaviso_baja}}</code>
Fecha de firma	<code>{{custom_values.fecha_contrato}}</code>

En `{{custom_values.omnia_domicilio}}`, a `{{custom_values.fecha_contrato}}`.

REUNIDOS

De una parte, `{{custom_values.omnia_razon_social}}` (en adelante, «**omnia**» o «el Prestador»), con CIF `{{custom_values.omnia_cif}}` y domicilio en `{{custom_values.omnia_domicilio}}`.

De otra parte, `{{contact.company_name}}` (en adelante, «el Cliente»), con NIF/CIF `{{custom_values.cliente_cif}}` y domicilio en `{{custom_values.cliente_domicilio}}`, representada por `{{contact.full_name}}`.

Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para contratar y **ACUERDAN**:

1. Objeto

omnia prestará al Cliente el servicio «**Sistema Ads + CRM para Clínicas**»: la instalación y puesta en marcha de un sistema CRM preconfigurado (en adelante, el «Sistema») sobre la plataforma GoHighLevel, junto con la **gestión de campañas publicitarias** (Google/Meta) según el plan `{{custom_values.plan_contratado}}`.

2. Alcance del servicio (capacidades — qué incluye)

El **Sistema CRM es idéntico en los cuatro planes** (Z / S / P / T). Lo único que varía entre planes es el **alcance de la gestión de publicidad** (cláusula 2.3).

2.1. Sistema CRM «omnia para Clínicas» (instalación templatizada sobre GoHighLevel)

Se entrega tal y como está configurado en el snapshot estándar de omnia, e incluye:

- **Asistente virtual con IA** (1 asistente, en castellano): atención automatizada por chat, respuesta a preguntas frecuentes, cualificación de leads, **reserva de citas** y derivación a persona humana (handoff).
- **Embudo de ventas**: 1 pipeline de ventas estándar con sus etapas (lead → contacto → cita → asistencia → ganado / perdido).
- **Automatizaciones estándar (workflows)**: bienvenida y activación del bot, pre-reserva, recordatorio de cita (24 h), remarketing a leads sin reservar, normalización del servicio de interés, confirmación de señal/depósito (si aplica), handoff a humano, baja/opt-out y solicitud de reseña.
- **Módulo de reputación y reseñas de Google**: reactivación de base de datos, captación de reseñas de 5★, redirección a Google y gestión de valoraciones.
- **Formulario de alta (onboarding)** con volcado automático de los datos del negocio a la configuración del Sistema.
- **Calendario de citas**: 1 calendario (zona horaria, duración y disponibilidad).
- **Catálogo de servicios**: hasta 6 servicios con su precio.
- **Plantillas de mensajería estándar** (WhatsApp / email / SMS) del snapshot.
- **Personalización del snapshot** a partir del formulario de alta: logotipo (vertical y horizontal), colores, datos del negocio, catálogo de servicios y precios, horarios, FAQ, política de privacidad y textos.

El Sistema entregado es el **snapshot estándar de omnia (producto MVP)**. La personalización se limita a **marca, datos y textos**; no incluye desarrollos, lógica, integraciones ni automatizaciones a medida fuera del snapshot (cláusula 3).

2.2. Gestión de publicidad ({{custom_values.canales_ads}})

Configuración, puesta en marcha y optimización de las campañas, dentro de los límites del plan {{custom_values.plan_contratado}}.

2.3. Alcance de publicidad por plan (lo único que cambia entre planes)

Plan	Gestión de ads incluida
Captación · Z	1 canal (Google o Meta)
Crecimiento · S	2 canales (Google y Meta) + analítica
Pro · P	Gestión avanzada + redistribución de presupuesto
Escala · T	Multi-sede / multi-campaña + reporting a medida

2.4. Soporte

Mantenimiento del Sistema en horario laboral (L-V).

3. Límites y exclusiones (qué NO incluye)

3.1. Naturaleza del producto

El Sistema es un **producto estándar (MVP)**: se entrega **tal cual**, con **ajustes limitados** (marca, datos, textos y catálogo). No se modifican los workflows, las etapas del pipeline ni la lógica del asistente más allá de la configuración estándar.

3.2. Límites cuantitativos del Sistema

Ampliar cualquiera de ellos se rige por la cláusula 9.

Elemento	Incluido en el estándar
Asistente virtual (IA)	1, en castellano
Pipeline de ventas	1 (estándar)
Calendario de citas	1
Catálogo de servicios	hasta 6
Workflows / plantillas	los del snapshot estándar
Idiomas	1 (castellano)

3.3. Exclusiones

Salvo pacto expreso por escrito, **NO** están incluidos:

a) Desarrollos, automatizaciones (workflows) o funcionalidades **adicionales** a las del snapshot estándar.

- b) Integraciones con sistemas de terceros no contempladas en el Sistema.
- c) Diseño/desarrollo de páginas web, landing pages o funnels fuera de lo incluido en el plan.
- d) Creatividades, fotografía o **vídeos** para anuncios (servicio aparte).
- e) La **inversión publicitaria** (presupuesto que se paga a Google/Meta).
- f) Los **costes de comunicación y de terceros** (ver cláusula 5).
- g) Migraciones de datos, formaciones adicionales o consultoría fuera de alcance.
- h) Soporte fuera de horario, SLA premium o incidencias imputables a plataformas de terceros.
- i) Garantía de resultados comerciales concretos (nº de leads, citas o ventas).

Cualquier requerimiento no listado en la cláusula 2 se considera fuera de alcance y se regirá por la cláusula 9.

4. Precio y forma de pago

- **Activación (pago único):** `{{custom_values.cuota_activacion}}` + IVA, al inicio para la puesta en marcha.
- **Cuota mensual:** `{{custom_values.cuota_mensual}}` + IVA (`{{custom_values.desglose_mensual}}`).
- **Primer mes:** activación + primera mensualidad. **Desde el segundo mes:** solo la mensualidad.
- Los precios se entienden **sin IVA**, que se repercutirá según normativa.
- El impago de cualquier cuota faculta a omnia a **suspender** el servicio hasta su regularización (cláusula 10).

5. Costes de terceros (operativos) — a cargo del Cliente

Los siguientes consumos se pagan **directamente a los proveedores** según el uso real y **no los factura omnia**; el Cliente mantiene la titularidad de dichas cuentas:

- **Licencia de Meta (WhatsApp Business):** cuota mensual fija del proveedor.
- **Conversaciones de WhatsApp** (plantillas por conversación iniciada).
- **Tokens de IA** del asistente: por volumen o plan ilimitado.
- **Envío de correos/SMS** y, en su caso, telefonía.
- La **inversión publicitaria** en Google/Meta.

omnia facilitará estimaciones orientativas, sin que constituyan importe garantizado.

6. Obligaciones del Cliente

- Aportar de forma veraz y en plazo los **datos y accesos** necesarios (formulario de alta, cuentas de WhatsApp/Meta/Google, dominios, etc.).
- Revisar y **aprobar** los contenidos y la configuración.
- Cumplir las **políticas** de Meta, Google y WhatsApp, así como la normativa aplicable.
- Realizar los pagos en los plazos pactados.

7. Obligaciones de omnia

- Instalar y poner en marcha el Sistema según la cláusula 2.
- Gestionar la publicidad dentro de los límites del plan.
- Prestar el soporte de mantenimiento acordado.

8. Duración, renovación y baja

- **Duración:** indefinida, con **permanencia mínima** de `{{custom_values.permanencia}}` desde la activación.
- **Renovación:** mensual automática salvo baja.
- **Baja:** cualquiera de las partes podrá resolver con un **preaviso** de `{{custom_values.preaviso_baja}}`. La activación no es reembolsable.

9. Modificaciones del alcance, nuevos trabajos y upsells

Toda solicitud de servicios, funcionalidades o cambios **no incluidos** en la cláusula 2 (ver exclusiones de la cláusula 3):

- a) Se **cotizará por separado** mediante presupuesto escrito (nuevo alcance) o se ofrecerá como **upsell**.
- b) **No se iniciará** ni se entenderá incluida hasta su **aceptación expresa por escrito** y, en su caso, pago.
- c) Podrá facturarse como pago único, como ampliación de la cuota mensual o como nuevo producto, según corresponda.

Ningún trabajo fuera de alcance se considera comprometido por el mero hecho de solicitarse.

10. Suspensión y resolución

omnia podrá **suspender o resolver** el contrato en caso de impago, uso indebido del Sistema, incumplimiento de las políticas de terceros o de las obligaciones del Cliente. La resolución no exime de los importes devengados.

11. Propiedad intelectual

- El **Sistema, el snapshot, las automatizaciones, las plantillas y la metodología** son propiedad de omnia; el Cliente recibe un **derecho de uso** mientras esté vigente el contrato y al corriente de pago.
- Los **datos, contactos, cuentas y contenidos** del Cliente son de su titularidad.
- A la finalización, cesa el derecho de uso del Sistema; el Cliente conserva sus datos y cuentas de terceros.

12. Protección de datos (RGPD)

- El Cliente es **Responsable del tratamiento** y omnia, **Encargado del tratamiento**, conforme al RGPD (UE 2016/679) y la LOPDGDD. Se suscribirá el correspondiente **contrato de encargo** (anexo).
- omnia tratará los datos solo para prestar el servicio y guardará **confidencialidad**.

13. Garantías y limitación de responsabilidad

- omnia presta el servicio con diligencia profesional, **sin garantizar resultados comerciales concretos** (leads, citas o ventas), por depender de factores ajenos (mercado, inversión, plataformas de terceros).
- omnia **no responde** de fallos, cambios de política, costes o suspensiones de plataformas de terceros (Meta, Google, GoHighLevel).
- La responsabilidad de omnia se limita, como máximo, al importe de las **cuotas del último mes** facturadas.

14. Confidencialidad

Ambas partes mantendrán confidencial la información a la que accedan con motivo del contrato.

15. Legislación y jurisdicción

El contrato se rige por la **legislación española**. Para cualquier controversia, las partes se someten a los **Juzgados y Tribunales** del domicilio de omnia, salvo norma imperativa en contrario.

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente contrato.

Por omnia

{{custom_values.omnia_razon_social}}

Firma y fecha

Por el Cliente

{{contact.company_name}}

Firma y fecha